

Direito Processual do Trabalho

M13 - Recursos Trabalhistas I: Teoria Geral, Principios, Efeitos e Admissibilidade

Teoria Completa + 10 Questoes

BASE COMPLETA | Conteudo reconstruido a partir do modulo ja validado, sem atualizacao juridica silenciosa.

FONTES VALIDADAS

F15 - Recursos Trabalhistas - Parte I, Gustavo Deitos, 81 p. (fonte principal).

F09 - Instrucoes Normativas 40 e 41 do TST, Gustavo Deitos, 37 p. (uso complementar e limitado).

LACUNA / VERIFICACAO FUTURA

Valores atuais do deposito recursal, teto vigente do RGPS e eventual alteracao posterior a 2022 de legislacao, sumulas, OJs e instrucoes normativas devem ser conferidos antes de qualquer publicacao.

1. VISAO GERAL

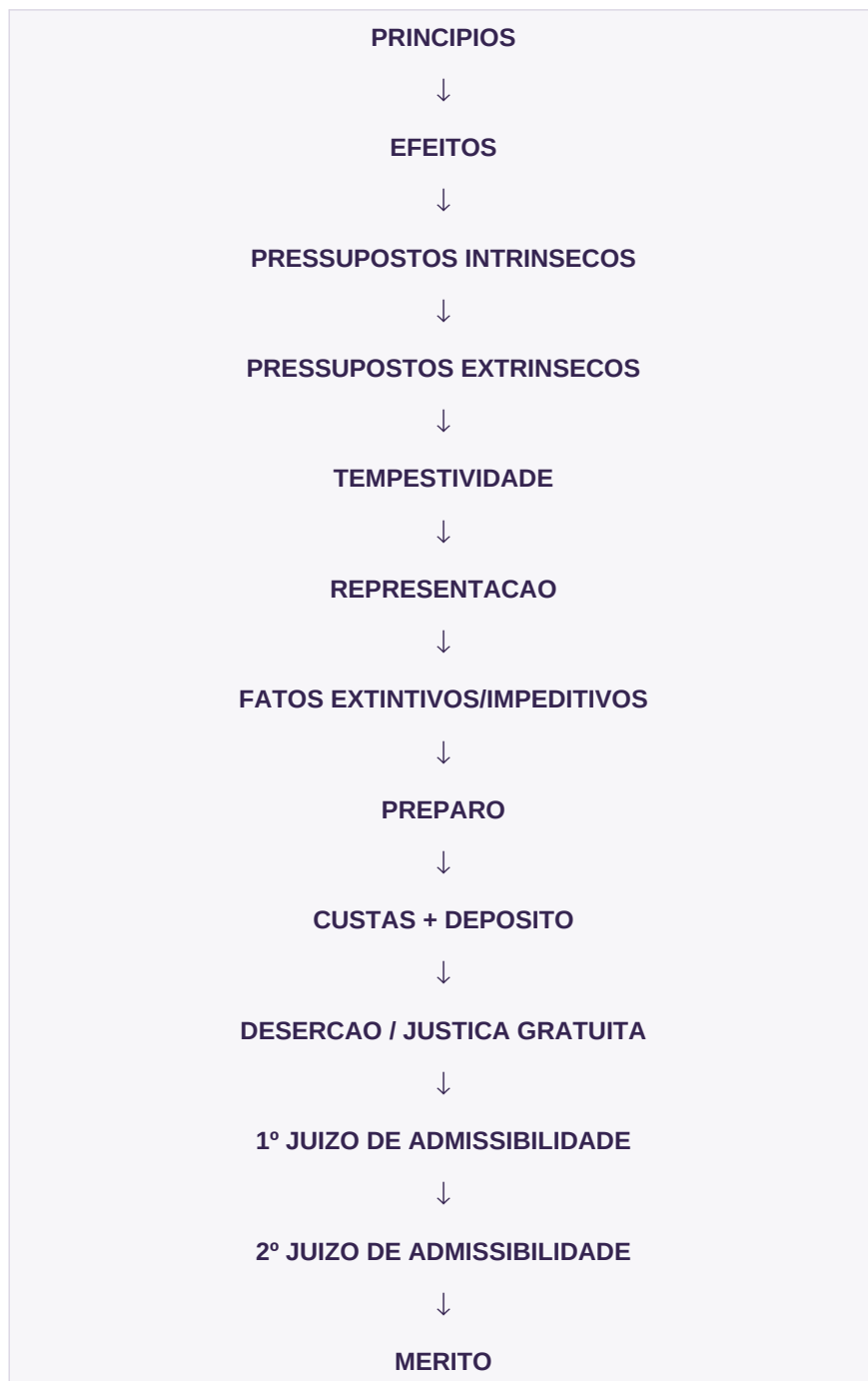
O M13 é a base estrutural do sistema recursal trabalhista. Ele não estuda em profundidade cada recurso; estuda o que todos eles compartilham: princípios, efeitos, pressupostos, preparo e a separação entre admissibilidade e mérito.

A ligação com os módulos vizinhos é funcional: o M11 encerra a fase decisória; o M13 explica como uma decisão passa a ser impugnada em termos gerais; M14, M15 e M16 aprofundam as espécies recursais. Assim, o M13 funciona como uma matriz de leitura para todos os recursos seguintes.

REGRA-MESTRA

Um recurso só chega ao exame de mérito se superar a admissibilidade. A falta de um pressuposto aplicável impede o conhecimento do recurso.

2. MAPA DO MODULO



3. TEORIA COMPLETA

3.1 Juízo a quo e juízo ad quem

Juízo a quo é o órgão que proferiu a decisão recorrida e que, no modelo apresentado pela F15, realiza o primeiro exame de admissibilidade. **Juízo ad quem** é o órgão competente para julgar o recurso e que realiza novo exame de admissibilidade antes do mérito.

ENTENDA DE VERDADE

Admissibilidade responde: **o recurso pode ser examinado?** Mérito responde: **as razões do recorrente merecem acolhimento?**

3.2 Princípios dos recursos trabalhistas

Unirrecorribilidade / singularidade

Para uma decisão específica, a lógica é de um único recurso adequado. Não se admite a interposição simultânea de recursos distintos contra a mesma decisão apenas por conveniência.

Irrecorribilidade imediata das interlocutorias

Regra trabalhista: a decisão interlocutória não gera recurso imediato. A impugnação costuma ser diferida para o recurso contra a decisão final. A Súmula 214/TST traz exceções.

EXCEÇÕES - SÚMULA 214/TST

A F15 registra: (1) decisão de TRT contrária a Súmula/OJ do TST; (2) decisão recorrível para o mesmo Tribunal; (3) decisão que acolhe incompetência territorial e remete para Tribunal Regional distinto.

Dialeticidade

O recurso deve indicar o que é impugnado e explicar por que a decisão deve ser modificada. A argumentação recursal precisa dialogar com os fundamentos da decisão.

Voluntariedade

Em regra, a revisão depende de iniciativa da parte. A F15 trabalha a remessa necessária como exceção, com os parâmetros de 1.000/500/100 salários mínimos.

Ente	Parâmetro de remessa necessária na fonte
União, autarquias e fundações federais	1.000 salários mínimos
Estados, DF, capitais e respectivas autarquias/fundações	500 salários mínimos
Demais Municípios e respectivas autarquias/fundações	100 salários mínimos

Taxatividade

O sistema recursal é de rol fechado: cada espécie depende de previsão legal.

Proibição da reformatio in pejus

Se apenas uma parte recorre, sua situação de mérito não deve piorar em razão do próprio recurso. Questão de ordem pública constitui ressalva na sistematização da fonte.

Fungibilidade / conversibilidade

Em certos casos, recurso inadequado pode ser recebido como o recurso correto, desde que não haja erro grosseiro. A F15 usa a Súmula 421, II, como exemplo.

PEGADINHA DE PROVA

Fungibilidade não corrige erro grosseiro. A nota doutrinária sobre "variabilidade" foi preservada apenas como observação secundária, pois a própria fonte diz que não é princípio consagrado em provas.

Duplo grau de jurisdicao

A F15 apresenta como predominante a leitura de que o duplo grau tem natureza infraconstitucional, e não constitucional.

3.3 Efeitos dos recursos trabalhistas

Devolutivo

A matéria impugnada é devolvida ao juízo ad quem. Na profundidade, fundamentos da inicial e da defesa ligados ao capítulo impugnado podem ser examinados mesmo se não enfrentados na sentença. Súmula 393, I/TST.

Suspensivo

Excepcional nos recursos trabalhistas. Suspende os efeitos da decisão recorrida. A F15 menciona probabilidade de provimento OU fundamentação relevante somada a risco de dano grave/difícil reparação.

Caminho indicado pela F15	Exigência
Alternativa 1	Probabilidade de provimento do recurso
Alternativa 2	Fundamentação relevante + risco de dano grave ou de difícil reparação

Translativo

Permite conhecimento de questões de ordem pública, inclusive de ofício.

Substitutivo

A decisão de mérito recursal substitui a decisão de mérito recorrida, inclusive quando a confirma. Se houver apenas anulação por vício processual, não há substituição de mérito.

Extensivo

O recurso de um litisconsorte pode aproveitar aos demais se não houver interesses distintos ou opostos. Conecta-se ao art. 1.005 do CPC e a Súmula 128, III/TST.

CONEXÃO COM DEPOSITO

Na condenação solidária, a Súmula 128, III, trabalhada na fonte permite que o depósito feito por uma empresa aproveite as demais, desde que a depositante não pleiteie sua exclusão da lide.

Regressivo

O próprio órgão prolator reconsidera a decisão. A F15 usa indeferimento da inicial como exemplo e registra 5 dias para retratação no art. 331 do CPC.

Expansivo

Ligado a teoria da causa madura: se o processo estiver pronto para julgamento, o tribunal pode avançar sobre o mérito. Súmula 393, II/TST.

Diferido

Decorre da irrecorribilidade imediata das interlocutórias: a impugnação fica postergada para momento recursal posterior. OJ 92/SDI-II.

3.4 Pressupostos de admissibilidade: classificação geral

A F15 adota classificação ampla: **intrínsecos/subjetivos** ligados ao sujeito que recorre e **extrínsecos/objetivos** ligados ao recurso e a forma de sua interposição. Todos os pressupostos aplicáveis devem estar presentes.

Intrínsecos	Extrínsecos
Capacidade; Legitimidade; Interesse	Recorribilidade; Adequação; Tempestividade; Regularidade de representação; Inexistência de fato extintivo/impeditivo; Preparo

NAO CONFUNDA

Na teoria do interesse, adequação aparece associada ao binômio necessidade + adequação. Mesmo assim, a F15 registra que a maioria da doutrina e as provas tendem a tratar a **adequação recursal** como pressuposto **extrínseco autônomo**.

3.5 Pressupostos intrinsecos

Capacidade

Capacidade recursal coincide com a capacidade processual; incapazes atuam com representacao ou assistencia conforme o caso.

A fonte distingue capacidade de ser parte, capacidade processual e capacidade postulatoria. Para a admissibilidade recursal, o ponto decisivo e a capacidade processual: relativamente incapaz atua assistido; absolutamente incapaz, representado, conforme a sistematizacao usada.

Legitimidade

Habilitacao legal para recorrer. A F15 menciona partes, terceiro prejudicado, litisconsortes/assistentes, MPT nos casos legais, substituto processual, sucessor/herdeiro e empresa condenada solidaria/subsidiariamente.

Interesse

Deve existir utilidade juridica real na revisao da decisao. A fonte parte da ideia de necessidade + adequacao e exige possibilidade de vantagem juridica.

Interesse recursal nao exige necessariamente ganho pecuniario. Basta que a modificacao ou substituicao da decisao possa produzir vantagem juridica real. A propria fonte utiliza exemplo em que a parte busca pronunciamento de prescricao, mesmo tendo obtido resultado processual favoravel em outro aspecto.

3.6 Pressupostos extrinsecos

Recorribilidade

A decisao precisa ser suscetivel de recurso. A F15 contrasta a sentenca recorribil com a sentenca homologatoria de acordo, tratada na fonte como irrecurribil por recurso, ressalvados outros meios de impugnacao cabiveis segundo o sistema.

Adequacao

A parte deve usar a especie recursal indicada pela lei para a decisao impugnada. A fungibilidade pode convalidar determinados erros, mas nao transforma erro grosseiro em recurso admissivel.

Tempestividade

Tempestividade exige interposicao no prazo legal. A F15 usa, como exemplos, RO em 8 dias, ED em 5 dias e RE em 15 dias, sem aprofundar as especies neste modulo. O ato praticado antes do inicio do prazo e tratado como tempestivo conforme CPC art. 218, §4º.

Situacao	Regra na fonte	Numero
Suspensao geral	20/12 a 20/01, inclusive (CLT 775-A)	periodo
Recesso forense indicado pela F15	20/12 a 06/01	periodo distinto
Ferias coletivas dos Ministros do TST	Suspendem prazos recursais (Sumula 262, II)	-
Feriado local	Onus da parte; saneamento indicado pela Sumula 385	5 dias
Feriado forense	Certificacao pela autoridade de admissibilidade	-
Fazenda Publica nas hipoteses da fonte	Prazo em dobro para recurso	2x
MPT e Defensoria	Prazo em dobro nas manifestacoes segundo a fonte	2x
Litisconsortes com procuradores diferentes	Sem prazo em dobro na JT (OJ 310)	prazo simples

Regularidade de representacao

O processo do trabalho admite jus postulandi dentro dos limites registrados pela Sumula 425/TST. Quando houver advogado, a representacao deve estar regular. A F15 trabalha Sumula 383, II, e OJ 120 como mecanismos de saneamento.

Vicio	Providencia	Consequencia se nao sanar
Procuracao/substabelecimento ja nos autos com irregularidade	Prazo de 5 dias (Sumula 383, II)	Recurso do recorrente nao conhecido; contrarracoes do recorrido podem ser desentranhadas.
Falta total de assinatura no recurso	Prazo de 5 dias (OJ 120)	Recurso inadmissivel se o vicio persistir.

Inexistencia de fato extintivo ou impeditivo

Instituto	Natureza no esquema da F15	Nucleo
Renuncia	Fato impeditivo	Pode ser expressa ou tacita; a aceitacao de situacao incompativel com a vontade de recorrer pode caracterizar renuncia tacita.
Desistencia	Fato extintivo	O recurso chegou a existir e o recorrente manifesta que nao quer prosseguir; a fonte a trata como expressa e registra a ressalva do CPC art. 998, par. unico.

3.7 Preparo

Preparo e o conjunto de despesas pecuniarias exigidas para a interposicao do recurso, quando cabiveis. Na F15, ele se divide em **custas processuais** e **deposito recursal**. A falta de um componente devido produz **desercao**.

Deposito recursal - quando e devido

A F15 vincula o deposito a condenacao em dinheiro. Decisoes meramente declaratorias ou condenacoes a fazer/nao fazer, sem condenacao pecuniaria, nao geram deposito recursal segundo a sistematizacao da fonte.

FORMULA DIDATICA

Deposito devido = valor da condenacao ainda nao depositado, limitado ao teto aplicavel ao recurso. O limite global nunca ultrapassa o valor da condenacao ainda nao garantido.

Finalidade, forma e substituicao

- Finalidade: garantia da execucao; nao e taxa.
- Conta vinculada ao juizo, conforme a regra reproduzida na fonte.
- Possibilidade de substituicao por fianca bancaria ou seguro garantia judicial, conforme art. 899, §11, trabalhado na F15.

Isencao e reducao pela metade

Isentos segundo F15	Recolhem metade segundo F15
Beneficiario da justica gratuita	Entidade sem fins lucrativos
Entidade filantropica	Empregador domestico
Empresa em recuperacao judicial	Microempresa - ME
Pessoas juridicas de direito publico	Empresa de pequeno porte - EPP
Massa falida	Microempreendedor individual - MEI
MPT	
ECT	

PEGADINHA

Recuperacao **judicial**: isenta. Recuperacao **extrajudicial**: paga. Entidade **filantropica**: isenta. Entidade **sem fins lucrativos em geral**: metade.

Condenacao solidaria

Sumula 128, III/TST: o deposito feito por uma das empresas condenadas solidariamente aproveita as demais quando a empresa que depositou nao busca sua exclusao da lide.

Momento do depósito

Regra: depósito feito e comprovado dentro do prazo do recurso, ainda que o recurso seja interposto antecipadamente (Sumula 245/TST). A F15 registra regra especial do agravo de instrumento quanto ao ato de interposição; o aprofundamento fica no M14.

Valores históricos da fonte - não vigentes

Recurso	Valor reproduzido pela F15	Status
Recurso Ordinário	R\$ 10.986,80	Referência do 2º semestre/2021 - não usar como atual.
RR, Embargos ao TST, RE e RO em Acao Rescisoria	R\$ 21.973,60	Referência do 2º semestre/2021 - não usar como atual.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

Conferir os valores vigentes do depósito recursal antes de qualquer publicação. O próprio material informa que os tetos são reajustados.

Regra intertemporal da IN 41 - F09

O art. 20 da IN 41, conforme F09, determina que as regras dos §§4º, 9º, 10 e 11 do art. 899 da CLT sejam observadas para recursos interpostos contra decisões proferidas a partir de **11/11/2017**. Para o M13, o ponto é apenas temporal: conta judicial, redução, isenções e substituição seguem o marco da **decisão recorrida**, e não a data de ajuizamento.

3.8 Custas processuais

A F15 resume o art. 789 da CLT: custas de **2%**, observado mínimo de **R\$ 10,64** e máximo de **quatro vezes o teto dos benefícios do RGPS**. Em caso de recurso, custas devem ser pagas e comprovadas dentro do prazo recursal.

Resultado	Base de cálculo na fonte
Acordo ou condenação	Valor correspondente.
Extinção sem mérito ou improcedência total	Valor da causa.
Procedência em ação declaratória/constitutiva	Valor da causa.
Valor indeterminado	Valor fixado pelo juiz.

A Sumula 25/TST, no material, organiza situações de inversão da sucumbência, reembolso, ausência de novo pagamento quando as custas já estiverem integralmente recolhidas e hipótese de acréscimo da condenação sem nova fixação/cálculo.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

O teto do RGPS varia. Conferir o valor atual antes da publicação.

3.9 Deserção, multa por má-fé e justiça gratuita recursal

Deserção

Deserção é a inadmissibilidade por falta de preparo, isto é, ausência de custas e/ou depósito recursal quando exigidos. Não confundir com intempestividade, que se refere ao prazo.

Multa por litigância de má-fé

A OJ 409/SDI-I, usada pela F15, afasta o recolhimento da multa por litigância de má-fé como pressuposto objetivo de admissibilidade. Portanto, a multa não integra o preparo.

Justiça gratuita em fase recursal

A OJ 269/SDI-I, na sistematização da fonte, admite pedido em qualquer tempo ou grau; em fase recursal, o pedido deve ser formulado no prazo do recurso. Se indeferido, o relator fixa prazo para que o preparo seja realizado.

3.10 Juízo de admissibilidade e juízo de mérito

Juízo	Pergunta	Conteúdo
Admissibilidade	O recurso pode ser conhecido?	Verifica todos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos.
Mérito	O recurso deve ser provido?	Analisa razões, pedidos, contrarrazões e a controvérsia jurídica.

Segundo a F15, os recursos trabalhistas passam por **dois juízos de admissibilidade**: primeiro no juízo a quo e depois no juízo ad quem. O segundo não fica vinculado ao primeiro.

Uso limitado da IN 40 - F09

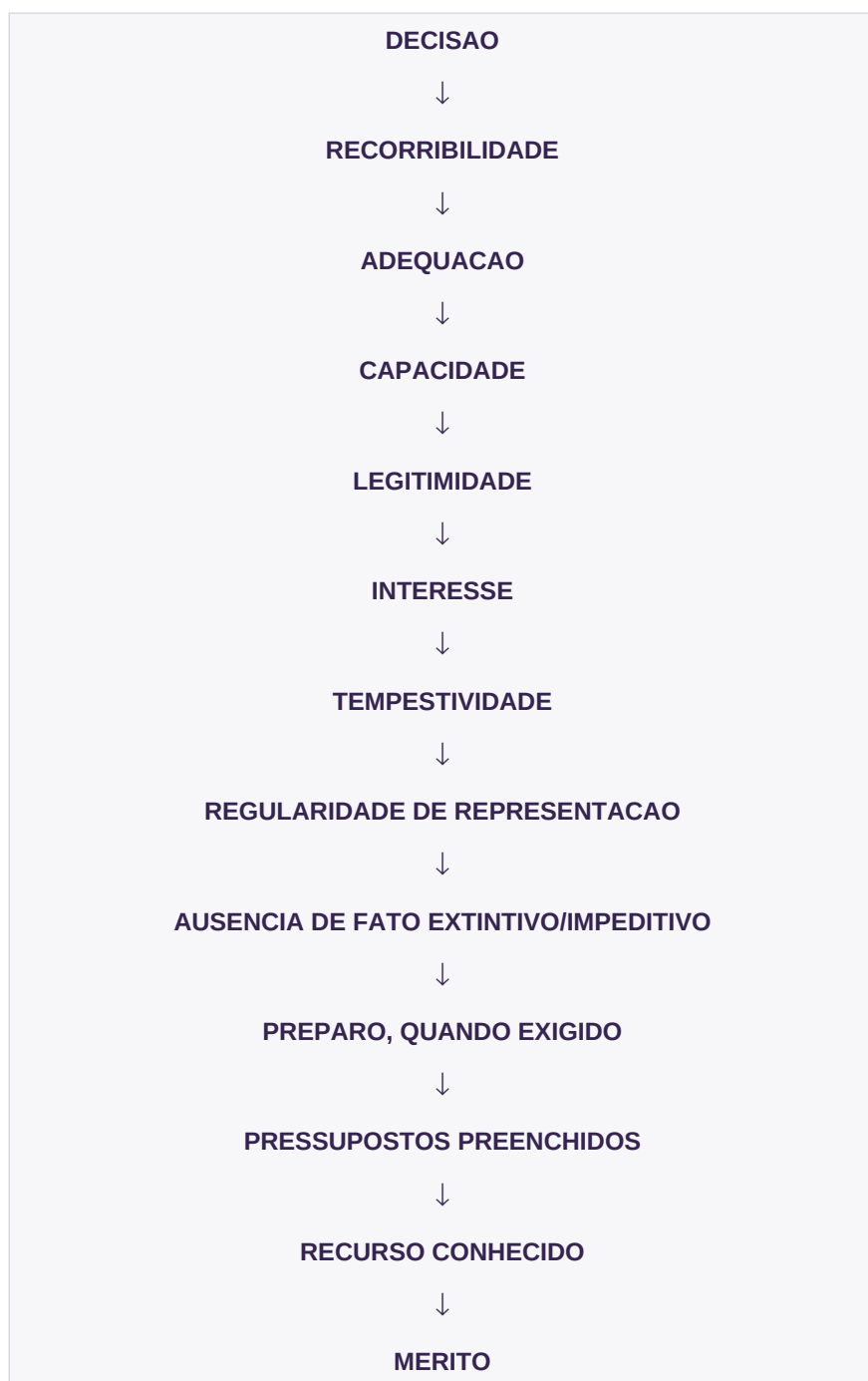
A IN 40 aparece no M13 apenas para mostrar concretamente que pode haver controle de admissibilidade por temas no recurso de revista. Detalhes sobre admissão parcial, embargos de declaração e agravo de instrumento pertencem aos módulos seguintes.

FRONTEIRA

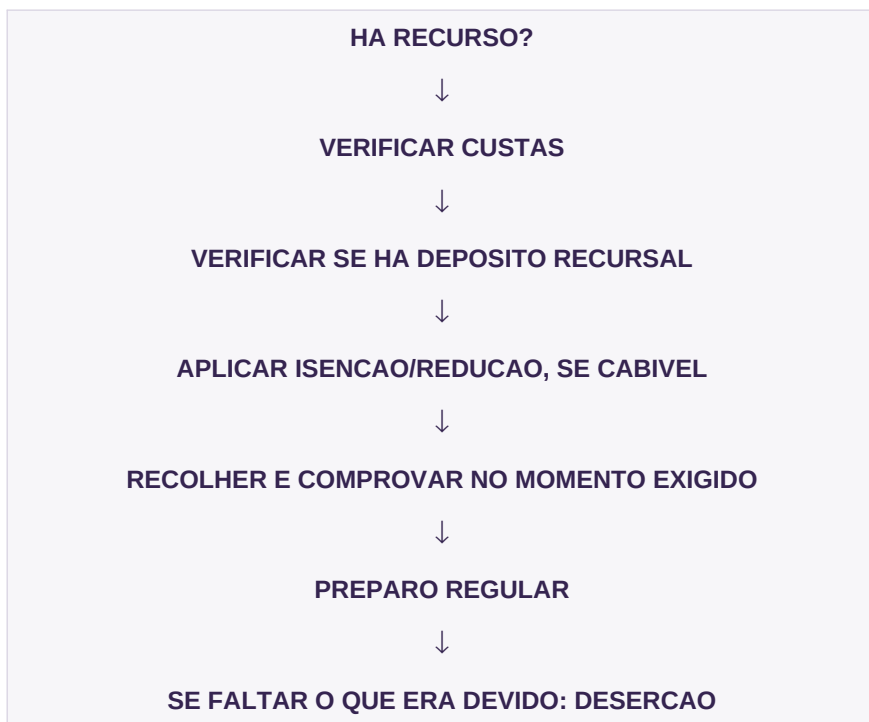
RO, AP e AI: M14. RR e ED: M15. Embargos ao TST, Agravo Interno/Regimental, Recurso Adesivo e Repetitivos: M16. O M13 não antecipa o procedimento completo dessas espécies.

4. FLUXOS PROCESSUAIS

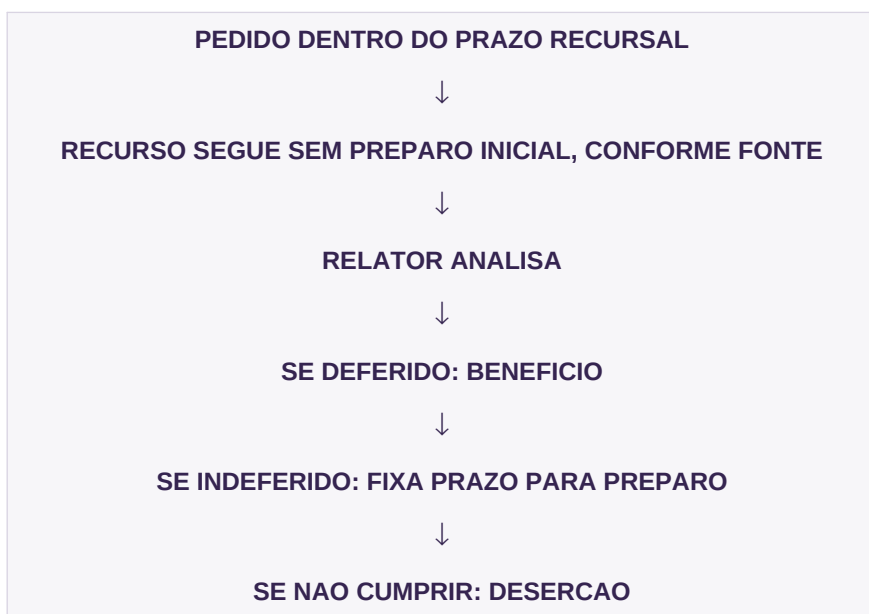
4.1 Fluxo-mestre da admissibilidade



4.2 Fluxo do preparo



4.3 Fluxo do pedido de justica gratuita no recurso



5. NAO CONFUNDA - COMPARATIVOS

Tema	Instituto A	Instituto B
Recorribilidade x adequacao	Decisao admite algum recurso?	O recurso escolhido e o correto?
Interesse x adequacao	Vantagem juridica possivel com a revisao.	Correta escolha da especie recursal; tratada como extrinseco no esquema.
Renuncia x desistência	Impede o direito de recorrer; pode ser expressa/tacita na fonte.	Extingue recurso ja interposto; tratada como expressa.
Custas x deposito recursal	Taxa processual.	Garantia da execucao; nao e taxa.
Desercao x intempestividade	Falta de preparo.	Perda do prazo.
Filantropica x sem fins lucrativos	Isenta de deposito.	Metade do deposito.
Admissibilidade x merito	Pode conhecer?	Deve prover?

6. PRAZOS DO MODULO

Prazo/periodo	Aplicacao	Fonte no modulo
5 dias	Complementacao apos conversao tratada na Sumula 421, II	F15
5 dias	Saneamento de representacao	Sumula 383, II/TST
5 dias	Correcao de falta de assinatura	OJ 120/SDI-I
5 dias	Comprovacao de feriado local apos determinacao	Sumula 385/TST
5 dias	Retratacao no exemplo do efeito regressivo	Art. 331 CPC conforme F15
20/12 a 20/01	Suspensao de prazos processuais	CLT 775-A conforme F15
8 dias	RO, apenas como exemplo de tempestividade	F15; aprofundamento M14
5 dias	ED, apenas como exemplo de tempestividade	F15; aprofundamento M15
15 dias	RE, apenas como exemplo de tempestividade	F15

7. NUMEROS QUE EU PRECISO DECORAR

Numero	Significado	Alerta
1.000 / 500 / 100 SM	Parametros de remessa necessaria na fonte	Manter conforme F15; auditoria juridica futura pode revisar.
2%	Aliquota de custas	Minimo R\$ 10,64; maximo 4x teto RGPS.
R\$ 10.986,80	Deposito historico do RO	2º semestre/2021; nao vigente.
R\$ 21.973,60	Deposito historico RR/Emb./RE/RO-AR	2º semestre/2021; nao vigente.
11/11/2017	Marco do art. 20 da IN 41	Relacionado a decisao recorrida, nao ao ajuizamento.

8. JURISPRUDENCIA INTEGRADA

Sumula/OJ	Entendimento trabalhado no M13
Sumula 214/TST	Excecoes a irrecurribilidade imediata das decisoes interlocutorias.
Sumula 303/TST	Remessa necessaria e seus parametros na sistematizacao da fonte.
Sumula 421/TST	Fungibilidade/conversao no exemplo usado pela F15.
Sumula 393/TST	Efeito devolutivo em profundidade e efeito expansivo.
OJ 92/SDI-II	Efeito diferido e inadequacao do mandado de seguranca quando houver recurso proprio, ainda que com efeito diferido.
Sumula 128/TST	Aproveitamento do deposito recursal em condenacao solidaria nas condicoes descritas.
Sumula 262/TST	Suspensao dos prazos recursais nas hipoteses trabalhadas pela fonte.
Sumula 385/TST	Comprovacao de feriado local/forense e saneamento.
OJ 310/SDI-I	Nao ha prazo em dobro para litisconsortes com procuradores diferentes no processo do trabalho.
Sumula 425/TST	Limites do jus postulandi.
Sumula 383/TST	Saneamento de irregularidade de representacao em fase recursal.
OJ 120/SDI-I	Correcao da falta de assinatura no recurso.
Sumula 86/TST	Massa falida e preparo.
Sumula 245/TST	Momento do deposito recursal.
Sumula 25/TST	Custas processuais e efeitos da inversao/alteracao da sucumbencia.
OJ 409/SDI-I	Multa por litigancia de ma-fe nao integra o preparo.
OJ 269/SDI-I	Justica gratuita requerida em fase recursal.

9. REVISAO DE 5 MINUTOS

- **Principios:** unirrrecorribilidade; irrecorribilidade imediata das interlocutorias; dialeticidade; voluntariedade; taxatividade; reformatio in pejus; fungibilidade; duplo grau.
- **Efeitos:** devolutivo; suspensivo; translativo; substitutivo; extensivo; regressivo; expansivo; diferido.
- **Intrinsecos:** capacidade, legitimidade, interesse.
- **Extrinsecos:** recorribilidade, adequacao, tempestividade, representacao, ausencia de fato extintivo/impeditivo e preparo.
- **Preparo:** custas + deposito. Falta do que era devido = desercao.
- **Deposito:** garantia da execucao; nao e taxa; memorizar isentos x metade.
- **Admissibilidade:** no modelo F15, dois exames; so depois vem o merito.
- **F09:** art. 20 da IN 41 e apenas exemplo estrutural da IN 40.

10. MODULO EM 1 MINUTO

Recurso trabalhista passa primeiro por admissibilidade. Memorize os 3 pressupostos intrinsecos e os 6 grupos extrinsecos. O efeito principal e o devolutivo; o suspensivo e excepcional. Interlocutorias, em regra, nao geram recurso imediato. Tempestividade, representacao e preparo derrubam muitos recursos. Preparo e custas + deposito; falta gera desercao. Deposito garante a execucao e tem isencoes/reducoes especificas. Superada a admissibilidade, vem o merito.

11. O QUE DECORAR

- 3 intrinsecos: capacidade, legitimidade, interesse.
- 6 grupos extrinsecos: recorribilidade, adequacao, tempestividade, representacao, ausencia de fato extintivo/impeditivo, preparo.

- 8 principios e 8 efeitos.
- Sumula 214: execucoes das interlocutorias.
- Sumula 393: devolutividade em profundidade e causa madura.
- Sumulas/OJs de saneamento: 383, 385 e OJ 120 - todos com 5 dias nas hipoteses trabalhadas.
- Preparo = custas + deposito; desercao = falta do preparo devido.
- Isentos x metade no deposito recursal.
- Recuperacao judicial x extrajudicial.
- Admissibilidade antes do merito.

12. PEGADINHAS

- Adequacao tem conexao teorica com interesse, mas no esquema da F15 e extrinseco.
- Efeito suspensivo nao e regra.
- Interlocutoria nao significa "nunca recorivel"; ha execucoes.
- Renuncia e desistência nao sao sinonimos.
- Desercao nao e intempestividade.
- Deposito recursal nao e taxa.
- Massa falida e recuperacao judicial nao devem ser confundidas com liquidacao/recuperacao extrajudicial.
- Feriado local e onus da parte; feriado forense e certificado pela autoridade na sistematizacao da fonte.
- Litisconsortes com advogados diferentes nao recebem prazo em dobro na JT.
- Valores historicos de 2021 nao podem ser tratados como atuais.

13. ERROS QUE EU NAO POSSO COMETER

- Pular a analise de recorribilidade.
- Escolher recurso inadequado e presumir fungibilidade automatica.
- Perder prazo ou ignorar prova de feriado local.
- Nao corrigir vicio de representacao quando intimado.
- Confundir renuncia com desistência.
- Esquecer custas/deposito quando devidos.
- Usar valores historicos como vigentes.
- Ir direto ao merito sem verificar admissibilidade.
- Trazer para o M13 o procedimento completo de recursos que pertencem aos M14-M16.

14. CHECKLIST FINAL

- [] Sei diferenciar a quo e ad quem.
- [] Sei listar os 8 principios.
- [] Sei explicar os 8 efeitos.
- [] Sei listar intrinsecos e extrinsecos.
- [] Sei diferenciar recorribilidade e adequacao.
- [] Sei aplicar as regras centrais de tempestividade.
- [] Sei identificar problemas de representacao e saneamento.
- [] Sei diferenciar renuncia e desistência.
- [] Sei explicar custas, deposito, preparo e desercao.

- [] Sei quem e isento e quem paga metade segundo a F15.
- [] Sei diferenciar admissibilidade de merito.
- [] Sei quais pontos foram deixados para M14-M16.

15. LACUNAS / VERIFICACAO FUTURA

- Valores vigentes do deposito recursal.
- Teto vigente do RGPS.
- Eventuais alteracoes legislativas posteriores a 2022.
- Eventual cancelamento, alteracao ou superacao de Sumulas/OJs utilizadas.
- Situacao atual das INs 40 e 41 do TST.
- Decisao editorial sobre manter ou ocultar valores historicos em versao publicada.

16. FONTES EXATAS E RELATORIO DE FIDELIDADE

F15 - principal: arquivo 2022-07-29-17-02-36-73321425-recursos-trabalhistas-parte-i-e1659124956.pdf; titulo interno *Recursos Trabalhistas - Parte I*; Gustavo Deitos; 81 paginas; principios pp. 4-10; efeitos pp. 10-16; pressupostos pp. 16-46; admissibilidade/merito pp. 46-47.

F09 - complementar: arquivo 2022-08-17-13-56-48-73325250-instrucoes-normativas-40-e-41-do-tst-e1660755407.pdf; titulo interno *Instrucoes Normativas 40 e 41 do TST*; Gustavo Deitos; 37 paginas. Uso limitado ao art. 20 da IN 41 e a ilustracao estrutural do primeiro juizo de admissibilidade do RR na IN 40.

Fidelidade: nenhuma regra juridica foi atualizada por conhecimento geral ou por busca externa. Os valores historicos permaneceram identificados como historicos; as fronteiras M14-M16 foram preservadas; questoes novas sao autorais.

17. 10 QUESTOES OBJETIVAS

1. A respeito do principio da unirecorribilidade, assinale a alternativa correta.

- A) Autoriza a interposicao simultanea de dois recursos contra a mesma decisao sempre que seus fundamentos forem diferentes.
- B) Exige que, para cada decisao recorrivel, seja utilizada a especie recursal adequada a sua finalidade.
- C) Impede a existencia de recursos diferentes no sistema trabalhista.
- D) E sinonimo de efeito devolutivo.
- E) E excepcionado sempre que houver omissao na decisao.

2. Na sistematizacao da remessa necessaria apresentada pela F15, qual associacao esta correta?

- A) Uniao: 100 SM; Estados: 500 SM; Municipios: 1.000 SM.
- B) Uniao: 500 SM; Estados/DF/capitais: 1.000 SM; demais Municipios: 100 SM.
- C) Uniao: 1.000 SM; Estados/DF/capitais: 500 SM; demais Municipios: 100 SM.
- D) Todos os entes: 500 SM.
- E) A fonte nao apresenta parametros numericos.

3. O chamado efeito devolutivo em profundidade significa, segundo o M13, que:

- A) o tribunal pode reexaminar qualquer capitulo nao impugnado.
- B) dentro do capitulo impugnado, o tribunal pode apreciar fundamentos da inicial e da defesa nao examinados pela sentenca.
- C) o recurso suspende automaticamente a decisao recorrida.
- D) a decisao recorrida deixa de existir antes do julgamento do recurso.
- E) questoes de ordem publica jamais podem ser conhecidas de oficio.

4. Sobre o efeito suspensivo, a F15 o trata como:

- A) regra automatica de todo recurso trabalhista.
- B) efeito inexistente no processo do trabalho.
- C) efeito excepcional, admitido nas hipoteses trabalhadas pela fonte mediante requisitos especificos.
- D) sinonimo de efeito regressivo.
- E) consequencia necessaria da tempestividade.

5. Assinale a alternativa correta sobre interesse e adequacao.

- A) Interesse nunca envolve utilidade juridica.
- B) Adequacao e excluida da admissibilidade recursal.
- C) A F15 reconhece conexao teorica entre adequacao e interesse, mas orienta tratar adequacao como pressuposto extrinseco autonomo.
- D) Interesse e pressuposto extrinseco e adequacao intrinseco.
- E) Ambos sao principios, nao pressupostos.

6. Em materia de tempestividade, qual afirmacao corresponde ao conteudo validade?

- A) O ato praticado antes do inicio do prazo e sempre intempestivo.
- B) Litisconsortes com procuradores diferentes recebem prazo em dobro na Justica do Trabalho.
- C) O periodo de 20/12 a 20/01 e tratado pela fonte como suspensao de prazos processuais.
- D) Feriado local deve ser certificado exclusivamente pelo juiz.

E) Ferias coletivas de desembargadores de TRT suspendem necessariamente todos os prazos recursais.

7. Verificada irregularidade em procuracao ou substabelecimento ja constante dos autos, na fase recursal, a sistematizacao da Sumula 383, II, usada pela F15 aponta que:

- A) nao ha possibilidade de saneamento.
- B) deve ser concedido prazo de 5 dias para sanar o vicio.
- C) o prazo e de 8 dias.
- D) a irregularidade nunca impede conhecimento do recurso.
- E) apenas o recorrido pode sanar.

8. Sobre renuncia e desistência, assinale a correta.

- A) Ambas sao fatos impeditivos e podem ocorrer somente antes da interposicao.
- B) Renuncia e fato impeditivo; desistência e fato extintivo de recurso ja existente, na classificacao da F15.
- C) Desistencia e sempre tacita e renuncia sempre judicial.
- D) Sao sinonimos para fins de admissibilidade.
- E) Nenhuma interfere no direito de recorrer.

9. Assinale a alternativa correta sobre preparo e deposito recursal.

- A) Deposito recursal e taxa destinada a remunerar a prestacao jurisdicional.
- B) Preparo e composto apenas por custas.
- C) Entidade filantropica paga metade do deposito e MEI e isento.
- D) A falta de custas e/ou deposito, quando devidos, pode gerar desercao.
- E) Empresa em recuperacao extrajudicial e isenta do deposito segundo a F15.

10. O art. 20 da IN 41, conforme F09, e usado no M13 para registrar que:

- A) as regras dos §§4º, 9º, 10 e 11 do art. 899 dependem da data de ajuizamento.
- B) as regras citadas sao observadas para recursos contra decisoes proferidas a partir de 11/11/2017.
- C) a IN 40 elimina o segundo juizo de admissibilidade.
- D) toda omissao no RR deve ser aprofundada no M13.
- E) o deposito recursal deixou de existir apos 2017.

18. GABARITO COMENTADO

Questao 1 - alternativa B

Comentario: A singularidade exige o recurso adequado para a decisao/finalidade. A pegadinha e transformar o principio em permissao de recursos simultaneos.

Questao 2 - alternativa C

Comentario: A F15 usa 1.000/500/100 salarios minimos conforme o ente. A inversao desses numeros e pegadinha classica.

Questao 3 - alternativa B

Comentario: A profundidade atua dentro do capitulo impugnado, permitindo examinar fundamentos nao enfrentados pela sentenca. Nao devolve automaticamente capitulos nao recorridos.

Questao 4 - alternativa C

Comentario: O suspensivo e excepcional. A fonte trabalha requisitos alternativos para sua concessao, e nao automaticidade.

Questao 5 - alternativa C

Comentario: Esse e um ponto expressamente preservado da fonte: conexao teorica com interesse, mas classificacao pratica como extrinseco autonomo.

Questao 6 - alternativa C

Comentario: A F15 trata 20/12 a 20/01 como periodo de suspensao. OJ 310 afasta prazo em dobro para litisconsortes com procuradores diferentes.

Questao 7 - alternativa B

Comentario: A Sumula 383, II, no material, preve 5 dias para saneamento. Persistindo o vicio do recorrente, o recurso nao e conhecido.

Questao 8 - alternativa B

Comentario: Renuncia impede; desistencia extingue recurso ja existente. A pegadinha e tratar os institutos como sinonimos.

Questao 9 - alternativa D

Comentario: Preparo inclui custas e deposito; falta do componente devido gera desercao. Deposito e garantia, nao taxa.

Questao 10 - alternativa B

Comentario: O marco temporal e a decisao recorrida proferida a partir de 11/11/2017, e nao o ajuizamento da acao.